

finanzierung_zahlungsjournal.xlsx

Zahlungsjournal Darlehen Koch

Vertrag: VWB-DAR-2018-773241

Prüfungsstichtag: 25.07.2026

Bearbeitung: Lara König

Vier-Augen-Prüfung: Rechtsanwalt Dr. Jonas Berg

1. Jahresabgleich

Kalenderjahr	Vertragsfälligkeiten	Wirksame Raten	Nettozahlung
2018	3	3	2,246.34 €
2019	12	12	8,985.36 €
2020	12	12	8,985.36 €
2021	12	12	8,985.36 €
2022	9	9	6,739.02 €
Gesamt	48	48	35,941.44 €

2. Rücklastschrift Februar 2020

Die Belastung vom 03.02.2020 beträgt 748,78 EUR. Die Gutschrift vom 05.02.2020 beträgt ebenfalls 748,78 EUR und neutralisiert diese Belastung vollständig. Der erneute Einzug vom 07.02.2020 beträgt 748,78 EUR und ist die einzige wirksame Februarrate.

Quelle/Datum	Vorgang	Zahlungswirkung
03.02.2020	erste Lastschrift	-748.78 €
05.02.2020	Rücklastschrift/Gutschrift	748.78 €
07.02.2020	erneuter Einzug	-748.78 €
Darlehensvertrag	vertragliche Monatsrate	748.78 €

-748,78 EUR + 748,78 EUR - 748,78 EUR	-748.78 €
--	-----------

3. Vertragsabgleich

48 Raten × 748,78 EUR	35,941.44 €
-----------------------	-------------

4. Fremdbestätigung

Die Volkswagen Bank GmbH bestätigt am 24.07.2026 den Saldo 0,00 EUR, die vollständige Erfüllung zum 01.09.2022 und die Freigabe der Sicherheit. Damit wird das rechnerische Ergebnis durch die Vertragspartnerin bestätigt.

Ergebnis: keine offene Rate, keine Schlusszahlung, keine Doppelzahlung.

finanzierung_zahlungsebersicht.xlsx

Zahlungsübersicht — Vollerfüllungskontrolle

Mandantin: Julia Koch
Darlehensvertrag: VWB-DAR-2018-773241
Zeitraum: 01.10.2018 bis 01.09.2022
Stichtag: 25.07.2026

Kontrollgröße	Wert
Anzahl vereinbarter Raten	48
Ratenhöhe	748,78 €
Gesamtsumme gezahlter Raten	35,941.44 €
Anzahlung bei Kauf	5,000.00 €
Gesamtaufwand der Mandantin	40,941.44 €
Gezahlte Raten	48
Darlehenssaldo	0.00 €
Letzte Rate	01.09.2022

Die Einzelbuchungen stehen vollständig im Umsatzexport. Das Zahlungsjournal gleicht die Buchungen kalenderjährlich ab und behandelt die Rücklastschrift vom Februar 2020 gesondert.

48 × 748,78 EUR	35,941.44 €
-----------------	-------------

Die Anzahlung von 5.000,00 EUR gehört zum Erwerbsvorgang, nicht zum Ratenkonto. Zusammen mit den Raten beträgt der wirtschaftliche Gesamtaufwand 40.941,44 EUR. Für die Frage der Darlehensvollerfüllung ist ausschließlich der Vertragssaldo maßgeblich.

Feststellung: 48 von 48 vereinbarten Raten sind belegt. Der Darlehensvertrag ist seit 01.09.2022 vollständig erfüllt. Die Bankbestätigung vom 24.07.2026 bestätigt diese Rechnung und die Freigabe der Fahrzeugsicherheit.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

fahrzeug_fahrzeugdatenblatt.docx

Fahrzeugstammvermerk

Mandantin: Julia Koch

Aktenzeichen: VR-2026-00528

Prüfungstichtag: 25.07.2026

Das Fahrzeug ist ein Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR Comfortline, FIN WVGZZZ5NZJW118820. Das zehnte Zeichen der FIN ist J und entspricht dem Modelljahr 2018. Kaufvertrag, Darlehensvertrag und Bankbestätigung verwenden dieselbe FIN.

Die Unterlagen nennen einen 2,0-Liter-TDI der Motorfamilie EA288 mit 110 kW und Abgasnorm Euro 6. Kaufvertrag und Darlehen wurden am 28.08.2018 geschlossen; Übergabe und Erstzulassung erfolgten am 11.09.2018.

Der Kilometerstand betrug laut Foto der Mandantin am 05.07.2026 68.946 km. Für die abgeschlossene Finanzierungsprüfung ist er nicht entscheidungserheblich.

In dieser Akte liegt weder ein KBA-Registertreffer noch eine schriftliche Hersteller-FIN-Auskunft zu einer emissionsbezogenen Maßnahme vor. Daraus wird ausdrücklich kein positiver oder negativer Technikbefund abgeleitet. Die Finanzierungsakte belegt nur Fahrzeugidentität, Vertragsverbund und Sicherheitenbezug.

korrespondenz_anfrage-saldenbestaetigung.docx

Anfrage zu Saldo und Sicherheitenfreigabe

Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig
Berlin, 20.07.2026

Julia Koch — Darlehensvertrag VWB-DAR-2018-773241

Unser Zeichen: VR-2026-00528

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Frau Julia Koch. Eine Vollmacht ist beigelegt.

Für den Abschluss unserer Bestandsprüfung bitten wir um schriftliche Bestätigung,

1. zu welchem Datum der Darlehensvertrag vollständig erfüllt wurde,
2. ob der aktuelle Vertragssaldo 0,00 EUR beträgt,
3. ob noch Raten, eine Schlusszahlung oder sonstige Entgelte offen sind,
4. ob und wann das Sicherungseigentum am Fahrzeug FIN WVGZZZ5NZJW118820 freigegeben wurde und
5. wann die Zulassungsbescheinigung Teil II herausgegeben oder versandt wurde.

Mit diesem Schreiben wird kein Widerruf erklärt und keine Rückabwicklung verlangt. Wir bitten ausschließlich um Auskunft zum Vertrags- und Sicherheitenstand.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jonas Berg
Rechtsanwalt

korrespondenz_mandant-nachreichung-kontoauszuege.docx

E-Mail: Kontoauszüge und fehlende Vertragsseite

Von: Julia Koch

An: Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB

Datum: 06.07.2026, 21:32 Uhr

Betreff: VW Bank — Kontoauszüge und Seite 11

Anlagen: Jahresauszüge 2018 bis 2022; Vertragsseite 11; Kilometerfoto

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe die Jahresauszüge 2018 bis 2022 aus meinem Onlinebanking heruntergeladen und beigelegt. Zusätzlich habe ich einen gefilterten Umsatzexport mit allen Buchungen zur Vertragsnummer VWB-DAR-2018-773241 erstellt.

Bei meiner ersten eigenen Summe hatte ich den Februar 2020 falsch behandelt. Die Belastung vom 03.02.2020 wurde am 05.02.2020 zurückgebucht. Erst der Einzug vom 07.02.2020 war die wirksame Monatsrate. Bitte zählen Sie deshalb nicht beide Belastungen als Zahlung.

Die letzte Rate wurde am 01.09.2022 abgebucht. Danach finde ich keine weitere Buchung der Volkswagen Bank.

Außerdem habe ich Seite 11 meines Vertragsumschlags gefunden und neu eingescannt. Mein erster Scan war also unvollständig. Bitte verwenden Sie ihn nicht als vollständige Vertragskopie.

Das beigelegte Foto zeigt am 05.07.2026 einen Kilometerstand von 68.946 km. Den Widerrufsentswurf, den ich im Fragebogen erwähnt habe, habe ich nicht verschickt.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Koch

korrespondenz_widerrufsschreiben.docx

GESPERRT — NICHT VERSENDEN

Dokumentenstatus: ENTWURF — NICHT VERSANDT

Julia Koch
Frankfurter Allee 44
10247 Berlin
Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig
Berlin, 30.06.2026

Darlehensvertrag VWB-DAR-2018-773241 — beabsichtigter Widerruf

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerrufe ich meine auf den Abschluss des oben bezeichneten Darlehensvertrags gerichtete Willenserklärung.

Nach meiner derzeitigen Auffassung wurde die Widerrufsfrist nicht wirksam in Gang gesetzt. Meine Vertragsunterlagen verweisen für den Fristbeginn auf Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB, ohne dass ich aus meiner unvollständigen Kopie erkennen kann, ob mir sämtliche Angaben in der maßgeblichen Fassung ausgehändigt wurden. Außerdem bitte ich um Prüfung der Angaben zum Tageszins und zu den Folgen für den verbundenen Fahrzeugkauf.

Das Darlehen diene der Finanzierung des Volkswagen Tiguan mit der FIN WVGZZZ5NZJW118820. Ich biete an, das Fahrzeug nach Klärung der Rechtsfolgen und Abstimmung eines Übergabetermins herauszugeben. Bitte teilen Sie mir innerhalb von 14 Tagen mit, ob Sie den Widerruf anerkennen und welche Abrechnung Sie zugrunde legen.

Mit freundlichen Grüßen

Julia Koch

Dokumentenstatus der Verfasserin: persönlicher Entwurf; nicht unterschrieben, nicht per Post, E-Mail, Portal oder auf sonstigem Weg übermittelt.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

mandat_mandantenfragebogen-rohfassung.docx

Mandantenfragebogen Fahrzeugfinanzierung — ausgefüllte Rohfassung

Mandantin: Julia Koch

Eingang: 02.07.2026, 10:14 Uhr per Mandantenportal

Aktenzeichen: VR-2026-00528

Bearbeitungsstatus: ungeprüfte Mandantinnenangaben

1. Fahrzeug und Erwerb

Fahrzeug: VW Tiguan 2.0 TDI SCR, Neuwagen.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVGZZZ5NZJW118820.

Kaufpreis: 38.500,00 EUR.

Anzahlung: 5.000,00 EUR.

Übergabe und Erstzulassung: 11.09.2018.

Die Mandantin gibt an, das Fahrzeug weiter zu besitzen. Der Kilometerzähler habe Anfang Juli 2026 ungefähr 69.000 km angezeigt. Ein Foto werde nachgereicht.

2. Finanzierung

Darlehensgeberin: Volkswagen Bank GmbH.

Vertragsschluss: 28.08.2018 im Autohaus.

Vereinbarte Zahlung: 48 Monatsraten zu 748,78 EUR.

Letzte bekannte Rate: 01.09.2022.

Nach Erinnerung der Mandantin gab es im Februar 2020 wegen eines Kontowechsels eine Rücklastschrift und wenige Tage später einen erneuten Einzug. Danach habe die Bank keine Rate, Schlusszahlung oder Gebühr mehr verlangt. Eine schriftliche Saldenbestätigung liege ihr noch nicht vor.

3. Vertragsunterlagen

Die Mandantin besitzt lose Vertragsseiten und einen unvollständigen Erstsキャン. Nach erster Durchsicht fehlt darin Seite 11. Sie will die Papierunterlagen und ihr Online-Bankarchiv nochmals prüfen. Bis dahin soll aus dem Erstsキャン keine Aussage über die Vollständigkeit der Pflichtangaben abgeleitet werden.

4. Bisherige Widerrufsschritte

Die Mandantin hat nach einer Internetanzeige einen eigenen Widerrufsentwurf begonnen. Sie erklärt ausdrücklich, diesen Entwurf weder an die Volkswagen Bank GmbH noch an das Autohaus oder eine andere Stelle versandt zu haben. Einen früheren Widerruf und eine Bankantwort gibt es nach ihrer Erinnerung nicht.

Ihr Auftrag lautet zunächst nur: prüfen, ob 2026 noch ein Widerruf erklärt werden kann und ob eine wirtschaftlich sinnvolle Klage in Betracht kommt. Ein Versand ist ohne erneute ausdrückliche Freigabe nicht beauftragt.

5. Erwartungen und offene Belege

Die Mandantin möchte eine klare Einschätzung ohne Erfolgsgarantie. Vor der Beratung sollen die vollständigen Vertragsunterlagen, der gesamte Ratenlauf, der Saldo und die Sicherheitenlage geklärt werden. Eine technische Prüfung des Motors oder eine Dieselsklage ist nicht beauftragt.

Elektronisch bestätigt durch Julia Koch am 02.07.2026, 10:14 Uhr.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

finanzierung_darlehensvertrag.pdf

Darlehensvertrag zur Finanzierung eines Kraftfahrzeugs

Vertragsnummer: VWB-DAR-2018-773241

Vertragsdatum: 28.08.2018

1. Vertragsparteien und Vermittlerin

Darlehensgeberin ist die Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig.

Darlehensnehmerin ist Julia Koch, geboren am 22.09.1985, Frankfurter Allee 44, 10247 Berlin.

Darlehensvermittlerin ist die Autohaus Weber & Sohn GmbH, Frankfurter Allee 305, 10315 Berlin. Die Vermittlerin ist nicht befugt, von diesem Vertrag abweichende Zusagen für die Darlehensgeberin abzugeben.

2. Art und Zweck des Darlehens

Die Darlehensgeberin gewährt ein befristetes Allgemein-Verbraucherdarlehen zur Finanzierung des am 28.08.2018 bestellten Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR, FIN WVGZZZ5NZJW118820. Der Nettodarlehensbetrag wird unmittelbar an die Verkäuferin ausgezahlt und auf deren Kaufpreisforderung angerechnet.

3. Kreditbeträge und Kosten

Vertragsangabe	Betrag oder Wert
Kaufpreis Fahrzeug	38.500,00 EUR
Anzahlung	5.000,00 EUR
Nettodarlehensbetrag	33.500,00 EUR
Gebundener Sollzinssatz	3,49 % p. a.
Effektiver Jahreszins	3,55 %
Laufzeit	48 Monate
Anzahl Raten	48
Monatliche Rate	748,78 EUR
Gesamtbetrag	35.941,44 EUR
Gesamtkosten des Kredits	2.441,44 EUR
Vermittlungs- oder Abschlussgebühr	0,00 EUR

Der Sollzinssatz ist für die gesamte Vertragslaufzeit gebunden. Die Berechnung des effektiven Jahreszinses beruht auf vollständiger Auszahlung, vertragsgemäßer Zahlung zu den vereinbarten Fälligkeiten und unveränderten Vertragsbedingungen.

4. Auszahlung und Ratenplan

Die Auszahlung erfolgt nach Fahrzeugübergabe unmittelbar an die Autohaus Weber & Sohn GmbH. Die Raten sind monatlich zum Ersten fällig, erstmals am 01.10.2018 und letztmals am 01.09.2022. Die Darlehensnehmerin erteilt ein SEPA-Lastschriftmandat. Eine Rücklastschrift ändert die Fälligkeit nicht.

Sondertilgungen und vollständige vorzeitige Rückzahlung sind jederzeit zulässig. Eine Vorfälligkeitsentschädigung wird nur im gesetzlich zulässigen Umfang nach § 502 BGB verlangt.

5. Zahlungsverzug und Kündigung

Bei Verzug fallen Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe an. Tatsächlich entstandene Rücklastschriftkosten dürfen weiterberechnet werden, soweit die Darlehensnehmerin die Rückgabe zu vertreten hat. Eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere eine qualifizierte Fristsetzung nach § 498 BGB, voraus.

6. Sicherheiten

Zur Sicherung aller Ansprüche aus diesem Vertrag übereignet die Darlehensnehmerin das finanzierte Fahrzeug an die Darlehensgeberin. Die Zulassungsbescheinigung Teil II wird für die Dauer der Sicherung verwahrt.

Nach vollständiger Erfüllung aller gesicherten Ansprüche fällt das Sicherungseigentum ohne weitere Erklärung an die Darlehensnehmerin zurück. Die Zulassungsbescheinigung Teil II ist anschließend herauszugeben.

7. Widerrufsinformation

Widerrufsrecht

Die Darlehensnehmerin kann ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem die Darlehensnehmerin alle Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB erhalten hat. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung einer eindeutigen Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger.

Der Widerruf ist zu richten an:

Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig

Widerrufsfolgen

Soweit das Darlehen bereits ausgezahlt wurde, ist es spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Widerrufserklärung zurückzuzahlen. Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist der vereinbarte Sollzins zu entrichten. Bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens beträgt der Zins 3,20 EUR pro Tag.

Besonderheiten bei dem verbundenen Vertrag

Das Darlehen dient ausschließlich der Finanzierung des in Abschnitt 2 bezeichneten Fahrzeugs. Wird dieser Darlehensvertrag wirksam widerrufen, ist die Darlehensnehmerin nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auch an den verbundenen Kaufvertrag nicht mehr gebunden. Hat die Darlehensgeberin den Kaufpreis bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits an die Verkäuferin gezahlt, tritt die Darlehensgeberin im Verhältnis zur Darlehensnehmerin hinsichtlich der Widerrufsfolgen in die Rechte und Pflichten der Verkäuferin ein.

8. Ordentliche Kündigung und Vertragsende

Eine ordentliche Kündigung durch die Darlehensnehmerin richtet sich nach § 500 BGB. Der Vertrag endet spätestens mit vollständiger Zahlung der letzten Rate. Nach Vertragsende erhält die Darlehensnehmerin auf Verlangen eine Saldenbestätigung.

9. Aufsichts- und Beschwerdestellen

Zuständige Aufsichtsbehörden sind die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten. Beschwerden können außerdem an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle der privaten Banken gerichtet werden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt.

10. Datenschutz und Kommunikation

Personen- und Fahrzeugdaten werden zur Vertragsanbahnung, Vertragsdurchführung, Risikoprüfung und Erfüllung gesetzlicher Pflichten verarbeitet. Einzelheiten enthält die bei Vertragsschluss ausgehändigte Datenschutzinformation. Vertragsmitteilungen erfolgen an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift.

11. Ausfertigungen und Unterschriften

Die Darlehensnehmerin bestätigt den Erhalt einer für sie bestimmten Vertragsausfertigung einschließlich Widerrufsinformation, Ratenplan, vorvertraglicher Informationen und Datenschutzinformation.

Berlin/Braunschweig, 28.08.2018

Julia Koch — Darlehensnehmerin — Unterschrift

Volkswagen Bank GmbH — Darlehensgeberin — Unterschrift

Autohaus Weber & Sohn GmbH — Vermittlungsbestätigung — Unterschrift

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

finanzierung_kontoauszug-ratennachweis.pdf

Umsatzexport Girokonto

Kontoführendes Institut: Berliner Sparkasse

Kontoinhaberin: Julia Koch

IBAN: DE•• •••• •••• •••• 4421

Suchbegriff: VWB-DAR-2018-773241

Exportzeitraum: 01.10.2018 bis 01.09.2022

Erstellt im Onlinebanking: 05.07.2026, 18:42 Uhr

Buchungstag	Buchungstext	Betrag
01.10.2018	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.11.2018	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
03.12.2018	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.01.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.02.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.03.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.04.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.05.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
03.06.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.07.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.08.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.09.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.10.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.11.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.12.2019	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.01.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
03.02.2020	Lastschrift VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
05.02.2020	Rücklastschrift VWB-DAR-2018-773241	+748,78 EUR
07.02.2020	Erneuter Einzug VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.03.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.04.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
04.05.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.06.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.07.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
03.08.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR

Buchungstag	Buchungstext	Betrag
01.09.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.10.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.11.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.12.2020	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
04.01.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.02.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.03.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.04.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
03.05.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.06.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.07.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.08.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.09.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.10.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.11.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.12.2021	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
03.01.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.02.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.03.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.04.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
02.05.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.06.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.07.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.08.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR
01.09.2022	Rate VWB-DAR-2018-773241	-748,78 EUR

Exporthinweis des Kontoinstituts: Angezeigt werden ausschließlich Umsätze, deren Buchungstext dem Suchbegriff entspricht. Fiel die Fälligkeit am Monatsersten auf einen Samstag, Sonntag oder Bankfeiertag, wurde die Lastschrift am nächsten Bankarbeitstag gebucht. Der Export ist keine Saldenbestätigung des Zahlungsempfängers.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

gutachten_widerrufsinformation.pdf

Prüfvermerk zur überlieferten Widerrufsinformation

Vertrag: VWB-DAR-2018-773241

Prüfdatum: 25.07.2026

Verfasser: Rechtsanwalt Dr. Jonas Berg

1. Dokumentengrundlage

Der Erstscan der Mandantin war unvollständig. Seite 11 wurde erst am 06.07.2026 nachgereicht. Die Akte unterscheidet deshalb zwischen der jetzt rekonstruierten Vertragsabschrift und der Frage, welche vollständige Fassung der Mandantin 2018 tatsächlich ausgehändigt wurde. Eine positive Behauptung über einen ursprünglichen Belehrungsfehler wird nicht erhoben.

2. Frühere Schlagworte

Der eigene Entwurf der Mandantin nennt den Verweis auf Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB, den Tageszins und die 30-Tage-Frist. Keines dieser Schlagworte beweist isoliert einen Fehler.

Eine belastbare Prüfung müsste die vollständige Vertragsurkunde mit der am 28.08.2018 geltenden Fassung des EGBGB und dem damals einschlägigen gesetzlichen Muster vergleichen. BGH, Urt. v. 27.02.2024, XI ZR 258/22, verlangt eine konkrete Prüfung der vertraglichen Angabe und einer möglichen Gesetzlichkeitsfiktion; ein bloßes Stichwort ersetzt sie nicht.

3. Vorgelagerte Vollerfüllung

Die Detailfrage ist für die Freigabe nicht entscheidungserheblich. Nach EuGH, Urt. v. 21.12.2023, verb. Rs. C-38/21, C-47/21 und C-232/21, ECLI:EU:C:2023:1014, und BGH, Urt. v. 28.01.2025, XI ZR 162/21, kann ein vollständig erfüllter Kreditvertrag nicht nachträglich widerrufen werden.

Der Vertrag Koch war am 01.09.2022 vollständig erfüllt. Die Bank hat Saldo 0,00 EUR und Sicherheitenfreigabe bestätigt. Selbst eine später festgestellte Abweichung einer Pflichtangabe würde daher keine Widerrufsfreigabe für 2026 tragen.

4. Ergebnis

Keine positive Fehlerfeststellung, keine Widerrufserklärung und keine Klage. Der nicht versandte Entwurf bleibt als historisches Eingangsstück dokumentiert, nicht als Muster oder Tatsachenbeweis.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_kaufvertrag.pdf

Verbindliche Bestellung eines neuen Kraftfahrzeugs

Bestellnummer: VWH-2018-11209

Bestelldatum: 28.08.2018

Kaufdatum: 28.08.2018

Verkäuferin

Autohaus Weber & Sohn GmbH
Frankfurter Allee 305, 10315 Berlin
Geschäftsführer: Karsten Weber
Verkaufsberater: Thomas Domscheit

Käuferin

Julia Koch, geboren am 22.09.1985
Frankfurter Allee 44, 10247 Berlin

1. Bestelltes Fahrzeug

Marke und Modell: Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR Comfortline.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVGZZZ5NZJW118820.

Modelljahr: 2018.

Motor: 2,0-Liter-TDI, Motorfamilie EA288.

Leistung: 110 kW.

Abgasnorm: Euro 6.

Farbe: Pure White.

Sonderausstattung: Anhängervorrichtung schwenkbar, Navigationssystem Discover Media, Winterpaket.

Das Fahrzeug wird als Neufahrzeug mit zwei Schlüsseln, Bordbuch, Serviceplan und Übereinstimmungsbescheinigung übergeben.

2. Preis

Preisbestandteil	Betrag
Fahrzeug einschließlich Sonderausstattung, netto	32.352,94 EUR
Umsatzsteuer 19 %	6.147,06 EUR
Bruttokaufpreis	38.500,00 EUR
Anzahlung bei Übergabe	5.000,00 EUR
Durch Darlehen abzulösender Restbetrag	33.500,00 EUR

Der Bruttokaufpreis von 38.500,00 EUR ist bei Übergabe fällig. Die Käuferin zahlt 5.000,00 EUR an. Der Restbetrag wird nach Annahme des gesonderten Darlehensvertrags unmittelbar von der Volkswagen Bank GmbH an die Verkäuferin ausgezahlt.

3. Lieferung, Zulassung und Eigentum

Voraussichtlicher Übergabetag ist der 11.09.2018. Die Verkäuferin übernimmt im Auftrag der Käuferin die Erstzulassung. Besitz, Nutzungen, Gefahr und Lasten gehen mit Übergabe über.

Bis zum vollständigen Eingang des Kaufpreises bleibt das Fahrzeug Eigentum der Verkäuferin. Die Sicherungsübereignung an die finanzierende Bank richtet sich ausschließlich nach dem Darlehensvertrag.

4. Beschaffenheit, Sachmängel und Garantie

Geschuldet ist die in dieser Bestellung bezeichnete Neuwagenbeschaffenheit. Für Sachmängel gelten die gesetzlichen Vorschriften. Daneben gelten die bei Übergabe ausgehändigten Bedingungen der zweijährigen Volkswagen-Neuwagentgarantie; sie beschränken die gesetzlichen Rechte nicht.

Verbrauchs- und Emissionswerte richten sich nach den für das konkrete Fahrzeug ausgestellten Typgenehmigungs- und Übereinstimmungsunterlagen. Zusätzliche Garantien bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Erklärung.

5. Finanzierung

Der Darlehensvertrag wird rechtlich selbständig mit der Volkswagen Bank GmbH geschlossen. Das Autohaus nimmt den Antrag als Darlehensvermittlerin entgegen. Die Käuferin erhält Kaufvertrag, Darlehensvertrag, vorvertragliche Kreditinformationen und Widerrufsinformation jeweils gesondert.

6. Übergabeunterlagen

Bei Übergabe sind auszuhändigen: Zulassungsbescheinigung Teil I, CoC, Bordbuch, Serviceunterlagen, Garantiebedingungen und zwei Fahrzeugschlüssel. Die Zulassungsbescheinigung Teil II wird aufgrund der Sicherheitsvereinbarung unmittelbar an die Volkswagen Bank GmbH gesandt.

Berlin, 28.08.2018

Für die Verkäuferin:

Thomas Domscheit, Verkaufsberater — Unterschrift

Käuferin:

Julia Koch — Unterschrift

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

korrespondenz_antwort-vw-bank.pdf

Volkswagen Bank GmbH

Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig

Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB
Leipziger Straße 12
10117 Berlin

Ihr Zeichen: VR-2026-00528

Darlehensvertrag: VWB-DAR-2018-773241

Betreff: Salden- und Sicherheitenbestätigung

Braunschweig, 24.07.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Berg,

auf Ihre Anfrage vom 20.07.2026 bestätigen wir für den oben bezeichneten Darlehensvertrag:

Der Vertrag wurde mit Wertstellung der letzten vereinbarten Rate am 01.09.2022 vollständig erfüllt. Der Vertragssaldo beträgt 0,00 EUR. Weitere Raten, eine Schlusszahlung oder sonstige vertragliche Entgelte sind nicht offen.

Das zur Sicherheit übertragene Eigentum an dem finanzierten Fahrzeug, FIN WVGZZZ5NZJW118820, ist nach vollständiger Erfüllung an Frau Julia Koch zurückgefallen. Die bei uns verwahrte Zulassungsbescheinigung Teil II wurde am 08.09.2022 per Einwurf-Einschreiben an Frau Koch versandt; Sendungsreferenz VWB-220908-118820.

Dieses Schreiben beantwortet ausschließlich Ihre Anfrage nach Vertragsende, Saldo und Sicherheitenlage.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Lindqvist
Volkswagen Bank GmbH
Bestandskundenservice